

تاريخ التقرير:
2026-07-20
03:28

اسم المورد: شركة الخليج الدولية للتجارة

نوع العقد: توريد

نسبة الامتثال: 38%

الحالة العامة: غير مطابق

التوصية النهائية: رفض

مستوى الخطورة: حرج

المخالفات المكتشفة (3)

(حرجة)

1. بند الضمان

الدفعة كاملة مقدماً بدون أي ضمان ابتدائي أو نهائي، وهذا يخالف مبادئ نظام المشتريات الحكومية. التوصية: اشتراط ضمان بنكي لا يقل عن 10% من قيمة العقد قبل صرف أي دفعة.

(عالية)

2. بند الغرامات التأخيرية

الغرامة اليومية 10% من قيمة العقد بدون حد أقصى، وهذا مبلغ غير معقول ومخالف للمبدأ العام بوضع سقف للغرامات. التوصية: تحديد حد أقصى للغرامة التأخيرية (عادة لا يتجاوز 10% من قيمة العقد الإجمالية).

(عالية)

3. بند الفسخ

الشرط غير متوازن: يحق للمورد الفسخ بإشعار 24 ساعة فقط، بينما يُطلب من العميل إشعار 90 يوماً مع غرامة 50%. التوصية: إعادة صياغة بند الفسخ بحيث تكون المدد والغرامات متوازنة بين الطرفين.

بنود مفقودة كلياً من العقد (1)

• شهادة فحص مختبري مستقلة للمواد الموردة

بنود موجودة لكن غير مكتملة (1)

• بند تسوية النزاعات: لم يُحدّد بوضوح إن كانت التسوية عبر التحكيم أو القضاء المختص.

نقاط القوة في العقد (1)

• تحديد واضح لأطراف العقد وموضوعه (توريد 500 خيمة بمواصفات PVC).

توصيات عامة (2)

• مراجعة العقد من محامٍ مرخص قبل التوقيع النهائي نظراً لعدد المخالفات الجوهرية.

• طلب شهادات جودة وفحص مختبري مستقلة قبل استلام أي دفعة من الخيام.

الملخص النهائي

بناءً على مراجعة مستندات المورد "شركة الخليج الدولية للتجارة" (عقد توريد)، تم تصنيف حالته كـ "غير مطابق" بنسبة امتثال تقديرية 38%، ومستوى خطورة "حرج"، مع رصد 3 من المخالفات. التوصية النهائية للجنة التدقيق الآلي هي: "رفض".